



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeditya Kabarei Alias Raul
2. Tempat lahir : Loumadoro
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tutuhu Kec. Morotai Selatan Barat, Kab. Pulau Morotai
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yeditya Kabarei Alias Raul ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa Yeditya Kabarei Alias Raul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa Yeditya Kabarei Alias Raul ditahan dalam Rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feri Djini, S.H. dan Djidon Ngoloisa, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Penasihat Hukum Feri Djini, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Trans Halmahera Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate register Nomor
207/SK.HK.01/7/2020/PN Tte tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEDITYA KABAREI alias RAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEDITYA KABAREI alias RAUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) Unit Tromol.
 - 2) 1 (satu) Unit Mesin Disel 3 Kg Merek Jien VA.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 3) 1 (Satu) Buah Botol Aqua yang berisi Cairan Mercuri.
- 4) 1 (satu) Buah Hamar Pemukul Material.
- 5) 1 (satu) Golong – Golong Penahan Material.
- 6) 1 (satu) buah kain Ramasan Cairan Mercuri.
- 7) Sampel masih dalam bentuk batu.
- 8) Sampel Rempel (Batu yang sudah jadi ampas)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



4. Menetapkan terdakwa YEDITYA KABAREI alias RAUL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa iaTerdakwa **YEDITYA KABAREI alias RAUL** pada hari Jumat, tanggal 24, Bulan Januari 2020 dan sekira pukul 15.00 wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di lokasi tambang emas Gogoroko, Desa Nolu, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Nyong Muntaha alias Nyong (anggota Reskrim Polres Halbar) bersama tim dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Barat yang di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Rasid Usman, S.H., dimana pada saat itu saksi Nyong dan tim dengan di dampingi oleh anggota pos pamPT.Tri Usaha Baru, menyusuri lokasi yang diduga ada kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana sekitar pukul 15.00 wit di lokasi tambang tersebut, saat itu secara kebetulan menemukan terdakwa bersama saksi Joni Gien dan saksi Nelson Kobi sementara melakukan kegiatan penambangan emas (yang termasuk dalam kategori mineral logam).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Joni Gien dan saksi Nelson Kobi melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah disepakati, saksi Joni Gien sebagai penambang (yang bertugas untuk masuk ke dalam lubang untuk mendapatkan material/rep) sedangkan saksi Nelson Kobi sebagai penarik rep dan pemikul rep dari hasil yang di dapatkan oleh saksi Joni Gien, kemudian rep tersebut dibawa ke tempat pengolahan atau tromol, setelah itu, baru terdakwa melakukan tugasnya, yang antara lain : Lempel, yaitu menghaluskan material (Rep) dari bentuk



gumpalan/batu hingga menjadi kecil atau halus dengan menggunakan martelu atau hamar dan golong–golong yang di buat dari kayu dan bekas ban mobil, kemudian, setelah material /rep sudah di haluskan, kemudian di masukan ke dalam tromol dengan di campurkan air dan air perak (mercuri) dan di putar selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) jam, setelah itu di tuangkan ke dalam ember besar, selanjutnya di cuci hingga lumpur dan air perak (mercuri) terpisah, setelah itu di saring menggunakan kain halus, hingga emas dan air perak (mercuri) terpisah dan kemudian dilakukan pemurnian dari emas mentah hingga menjadi emas yang siap dijual dengan cara di bakar menggunakan Kana dan alat Brandel. Setelah emas terkumpul, baru terdakwa jual dan di bagi 3 (tiga) dan pembagian upah atau gaji yang terdakwa berikan ke Joni Gien dan Nelson Kobi dari hasil penjualan tersebut di bagi per orang paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena hasil yang didapat tidak menentu tiap bulan.

- Alat yang dimiliki dan biasa digunakan oleh terdakwa bersama saksi Joni Gien dan saksi Nelson Kobi untuk melakukan kegiatan penambangan emas yaitu antara lain : Mesin Diesel, Vembel, Bola Angin, Tromol, Pelor, Air perak (mercuri), Brandel, Kana, Mesin Sanyo, Selang Air, Linggis, Betel, Martelu / Hamer, Senter, Karung dan Helm Toyong
- Bahwa saat itu saksi Nyong bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta 2 pegawainya yaitu Joni Gien dan Nelson Kobi dan juga bersama alat-alat yang digunakan dalam proses penambangan emas tersebut dan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Halmahera Barat guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penyidikan, terdakwa sendiri sudah sekitar 2 tahun melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut, akan tetapi terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam usaha pertambangan emas tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyong Muntaha alias Ongen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di lokasi tambang Gogoroko, Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ada ijin;
- Bahwa sebelumnya ada informasi ada penambangan emas tanpa izin di lokasi tambang Gogoroko Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, sehingga 3 (tiga) hari kemudian Saksi ikut dalam tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat AKP Rasid Umar, S. H. pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di lokasi kejadian. Pada saat kami tiba kami mendapatkan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas sehingga Saksi bersama Tim langsung menghentikan kegiatan tersebut, dan meminta keterangan dari Terdakwa serta beberapa orang yang bekerja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polres Halmahera Barat untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa lokasi penambangan Gogoroko Desa Noluter sebut masuk dalam lokasi pertambangan milik PT. Tri Usaha Baru dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Desa Nolu adalah mengumpulkan material berupa rep dan mengolahnya hingga menjadi emas yang dilakukan dengan cara menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamer dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil. Setelah material rep sudah halus dimasukkan kedalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu di putar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan kedalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kanebo dan alat brandel hingga menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mendapatkan hasil emas saat melakukan penambangan emas itu dan pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan juga hasil penambangan berupa emas;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
 - Bahwa selain Terdakwa, ada yang bernama Rizal juga melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah penanggungjawab dan memiliki 2 (dua) orang karyawan dalam melakukan penambangan emas di lokasi Gogoroko;
 - Bahwa saksi tahu lokasi penambangan emas tersebut bukan pertambangan rakyat tetapi termasuk wilayah tambang PT. Tri Usaha Baru dari pihak PT. Tri Usaha Baru dengan Hak Guna Usaha;
 - Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah instansi kehutanan dan camat tidak bisa;
 - Bahwa sebelumnya telah ada teguran lisan kepada para penambang dan juga tertulis yang dipasangkan di Baliho tentang maklumat di lokasi tambang tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa mesin diesel, vembel, bola angin, tromol, pelor, air perak (mercuri), brandel, kana, mesin sanyo, selang air, linggis, betel, martelu/hamer, senter, karung, helm toyong adalah barang yang disita dari Terdakwa saat Terdakwa melakukan penambangan emas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Rhein Hard Disini alias Rhein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di lokasi tambang Gogoroko, Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ada ijin;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi ada penambangan emas tanpa izin di lokasi tambang Gogoroko Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, sehingga 3 (tiga) hari kemudian Saksi ikut dalam tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat AKP Rasid Umar, S. H. pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di lokasi kejadian. Pada saat kami tiba kami mendapatkan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas sehingga Saksi bersama Tim langsung menghentikan kegiatan tersebut, dan meminta keterangan dari Terdakwa serta beberapa orang yang bekerja. Selanjutnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polres Halmahera Barat untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa lokasi penambangan Gogoroko Desa Noluter sebut masuk dalam lokasi pertambangan milik PT. Tri Usaha Baru dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Desa Nolu adalah mengumpulkan material berupa rep dan mengolahnya hingga menjadi emas yang dilakukan dengan cara menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamer dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil. Setelah material rep sudah halus dimasukkan kedalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu diputar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan kedalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kana dan alat brandel hingga menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mendapatkan hasil emas saat melakukan penambangan emas itu dan pada saat dilakukan penangkangan tidak ditemukan juga hasil penambangan berupa emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Bahwa selain Terdakwa, ada yang bernama Rizal juga melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah penanggungjawab dan memiliki 2 (dua) orang karyawan dalam melakukan penambangan emas di lokasi Gogoroko;
- Bahwa saksi tahu lokasi penambangan emas tersebut bukan pertambangan rakyat tetapi termasuk wilayah tambang PT. Tri Usaha Baru dari pihak PT. Tri Usaha Baru dengan Hak Guna Usaha;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah instansi kehutanan dan camat tidak bisa;
- Bahwa sebelumnya telah ada teguran lisan kepada para penambang dan juga tertulis yang dipasangkan di Baliho tentang maklumat di lokasi tambang tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa mesin diesel, vembel, bola angin, tromol, pelor, air perak (mercuri), brandel, kana, mesinsanyo, selang air, linggis, betel, martelu/hamer, senter, karung, helm toyong adalah barang yang disita dari Terdakwa saat Terdakwa melakukan penambangan emas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hariJumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di lokasi pertambangan Gogoroko Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian bahan rep menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian bahan rep menjadi emas dengan cara pertama menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamar dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil. Setelah material rep sudah halus dimasukkan ke dalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu diputar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan ke dalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kana dan alat brandel hingga menjadi emas;
- Bahwa alat-alat yang di gunakan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan material rep menjadi emas adalah Mesin Diesel, Vembel, Bola Angin, Tromol, Pelor, Air perak (mercuri), Brandel, Kana, Mesin Sanyo, Selang Air, Linggis, Betel, Martelu/Hamer, Senter, Karung dan Helm Toyong sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan milikTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab dalam proses pertambangan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan material rep menjadi emas di lakasi Gogoroko Desa Nolu Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa dibantu oleh Jon Gien dan Nelson Kobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi Gogoroko sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi Gogoroko untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tempat penambangan adalah milik saudara Con Jamluki;
- Bahwa Terdakwa tahu ada larangan untuk melakukan aktivitas penambangan tetapi menurut Terdakwa lokasi tersebut adalah milik saudara sepupu terdakwa yaitu Con Jam luki bukan milik PT. Tri Usaha Baru;
- Bahwa pada tahun 2019 dipasang baliho Maklumat di lokasi tambang tersebut yang berisi penyuluhan atau pelarangan untuk tidak melakukan penambangan di wilayah tambang Gogoroko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah atau yang berwenang untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian bahan material rep menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ada yang mencari nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli Muhammad Qadafi yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Inspektur Tambang sesuai dengan Sertifikat Keahlian Ahli yang telah mengikuti:
 - Diklat Inspektur Tambang di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batu Bara di Bandung tahun 2011;
 - Diklat Pengawas Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara di Bandung tahun 2015;
 - Diklat Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) "Lisensi BNSP Nomor:1375-ID di Bandung tahun 2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di persidangan pada Pengadilan Negeri Labuha kaitannya dengan perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara pada bulan November 2016;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan:
 - Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batubara serta mineral ikutannya yang di dalamnya terdapat aktifitas kegiatan pembongkaran, pemuatan, pengangkutan dan penjualan;
 - Mineral adalah senyawa an organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus;
- Bahwa dasar hukumnya yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral;
- Bahwa untuk Terdakwa izin yang harus di miliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP); yaitu izin usaha untuk melakukan pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa pelaku usaha mengajukan permohonan pencadangan wilayah IUP Eksplorasi dan IUP operasi produksi ke Gubernur Maluku Utara/Kapala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan melampirkan persyaratan Administrasi:
 - Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha;
 - Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
 - Daftar pemegang saham;
 - Salinan surat keterangan domisili perusahaan;
 - Data kontak resmi pemohon, nomor telepon dan alamat email;
 - Salinan IUP Eksplorasi;
 - Rekomendasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - Berkas dibuat 2 (dua) rangkap dan salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital;
 - Permohonan peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai sistem informasi geografis (SIG) nasional;
 - Laporan akhir eksplorasi dan pengesahannya;
 - Laporan studi kelayakan dan persetujuannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB);
- Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli penambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
- Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan di atas materai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Rencana reklamasi dan pasca tambang;
- Dokumen UKL-UPL (jika luas tidak lebih dari 200 Ha) dan izin lingkungan;
- Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah di audit akuntan publik;
- Bukti penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwayang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Menteri dan Gubernur sesuai kewenangan masing-masing dan saat ini gubernur sudah melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP, IUPK dan IPR) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di setiap Propinsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP atau IPR;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu aktifitas kegiatan penambangan biji emas serta dengan melakukan proses pengolahan dan pemurnian secara tradisional, perbuatan tersebut adalah kegiatan penambangan secara ilegal karena terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terdata pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat di pidana dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lokasi milik PT. Tri Usaha Baru dengan Haki Guna Usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 9 (Sembilan) Unit Tromol.
- 2) 1 (Satu) Unit Mesin Diesel 3 Kg Merek Jien VA.



- 3) 1 (Satu) Buah Botol Aqua yang berisi Cairan Merkuri.
- 4) 1 (Satu) Buah Hamar Pemukul Material.
- 5) 1 (Satu) Golong-Golong Penahan Material.
- 6) 1 (Satu) buah kain Ramasan Cairan Merkuri.
- 7) Sampel masih dalam bentuk batu.
- 8) Sampel Rempel (Batu yang sudah jadi ampas)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di lokasi tambang Gogoroko, Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nyong Muntaha alias Ongen dan Saksi Rhein Hard Disini alias Rhein bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat, AKP Rasid Umar, S. H. karena melakukan penambangan emas tanpa ada ijin;
- Bahwa awalnya Saksi Nyong Muntaha alias Ongen dan Saksi Rhein Hard Disini alias Rhein mendapat informasi ada penambangan emas tanpa ijin di lokasi tambang Gogoroko yang terletak di Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat 3 (tiga) hari sebelum penangkapan kemudian setelah tiba di lokasi kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT tersebut para saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan menginterogasi Terdakwa serta beberapa pekerja kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamer dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil. Setelah material rep sudah halus dimasukkan ke dalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu diputar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan ke dalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kana dan alat brandel hingga menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penambangan emas di lokasi Gogoroko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah penanggungjawab dan memiliki 2 (dua) orang karyawan untuk melakukan penambangan emas di lokasi Gogoro ko yaitu Jon Gien dan Nelson Kobi;
- Bahwa Terdakwa tahu ada larangan untuk melakukan aktivitas penambangan dengan lisan maupun tertulis berupa Baliho tentang maklumat kepada para penambang dilokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Unit Tromol, 1 (satu) Unit Mesin Disel 3 Kg Merek Jien VA, 1 (Satu) Buah Botol Aqua yang berisi Cairan Merkuri., 1 (satu) Buah Hamar Pemukul Material, 1 (satu) Golong – Golong Penahan Material, 1 (satu) buah kain Ramasan Cairan Merkuri adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan material (rep) dan memproses material menjadi emas dan Sampel masih dalam bentuk batu serta Sampel Rempel (Batu yang sudah jadi ampas) adalah material yang akan diolah untuk menghasilkan emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1399K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, disamakan dengan pengertian “Barangsiapa”, dimana barang siapa adalah setiap subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Sebagaimana yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yeditya Kabarei alias Raul yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Putusan ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsure kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide pasal 1 angka 1 Undang Undanga quo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa an organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa” adalah tidak dengan sedangkan “izin” adalah sikap/atau pernyataan meluluskan/mengabulkan dan tidak melarang;

Menimbang, bahwa pengertian “izin” unsure kedua ini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu bupati/gubernur/menteri sesuai wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Sedang yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, serta yang dimaksud dengan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini mengandung alternatif sub unsur yang ditandaikan dengan frasa “atau” yang memberikan pilihan bagi majelis untuk memilih sub unsur mana yang akan dibuktikan maka sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan bilamana sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur selainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020, Saksi Nyong Muntaha alias Ongen dan Saksi Rhein Hard Disini alias Rhein bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat, AKP Rasid Umar, S.H. yang telah mendapat informasi 3 (tiga) hari sebelumnya bahwa ada penambangan emas tanpa izin lalu menuju ke lokasi tambang Gogoroko Desa Nolu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat sekitar pukul 15.00 WIT dan mendapati Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan yaitu pengolahan dan pemurnian hasil rep menjadi emas lalu para saksi menghentikan kegiatan tersebut dan menginterogasi Terdakwa serta beberapa pekerja kemudian diamankan bersama barang bukti (sebagaimana diajukan dan terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dilakukan Terdakwa dengan cara menghaluskan material rep menjadi halus menggunakan martelu atau hamer dan golong-golong yang dibuat dari kayu dan ban bekas mobil. Setelah material rep sudah halus dimasukkan ke dalam tromol dengan dicampur air dan air perak (merkuri) lalu diputar selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dituangkan ke dalam ember besar, selanjutnya dicuci hingga lumpur dan air perak terpisah, kemudian disaring menggunakan kain halus hingga emas dan air perak (merkuri) terpisah dan emas mentah langsung dibakar menggunakan kana dan alat brandel hingga menjadi emas, namun pada Terdakwa belum memperoleh hasil berupa emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau memiliki IUP, IPR maupun IUPK untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli untuk aktifitas usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dengan luas dan investasi terbatas yang dikeluarkan oleh menteri dan gubernur sesuai kewenangan masing-masing dan saat ini gubernur sudah melimpahkan kewenangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan IUP, IUPK maupun IPR kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di setiap Propinsi, dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdata pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku Utara sehingga perbuatan terdakwa melakukan kegiatan penambangan adalah ilegal;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan usaha penambangan untuk mendapatkan emas di lokasi kejadian sudah sekitar 2 (dua) minggu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana Terdakwa selaku penanggungjawab dan dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ada larangan untuk melakukan aktifitas pertambangan pada lokasi kejadian baik lisan maupun tulisan berupa baliho tentang maklumat kepada para penambang namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral untuk mendapatkan emas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsure melakukan pertambangan tanpa IUP atau IPR telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidananya selain pidana penjara dengan pidana denda maka terhadap penjatuhan pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sebagaimana lamanya pidana penjara, yang mana apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan pula pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (sembilan) Unit Tromol.
- 2) 1 (Satu) Unit Mesin Diesel 3 Kg Merek Jien VA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Buah Botol Aqua yang berisi Cairan Merkuri.
- 2) 1 (Satu) Buah Hamar Pemukul Material.
- 3) 1 (Satu) Golong – Golong Penahan Material.
- 4) 1 (Satu) buah kain Ramasan Cairan Merkuri.
- 5) Sampel masih dalam bentuk batu.
- 6) Sampel Rempel (Batu yang sudah jadi ampas)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan namun tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pidana bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri (introspeksi) Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeditya Kabarei alias Raul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) Unit Tromol.
 - 2) 1 (Satu) Unit Mesin Disel 3 Kg Merek Jien VA.Dirampas untuk Negara;
 - 1) 1 (Satu) Buah Botol Aqua yang berisi Cairan Merkuri.
 - 2) 1 (Satu) Buah Hamar Pemukul Material.
 - 3) 1 (Satu) Golong – Golong Penahan Material.
 - 4) 1 (Satu) buah kain Ramasan Cairan Merkuri.
 - 5) Sampel masih dalam bentuk batu.
 - 6) Sampel Rempel (Batu yang sudah jadi ampas)Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Afan Beni Arseno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.